العام الجامعي
2026 / 2027

MNARA

المنصة الرقمية الشاملة لطلاب الشريعة والقانون

مذكرات ومراجعات تفاعلية معتمدة

• بنك الأسئلة والتدريبات •

تعلّم بذكاء... قُد بقوة

- تأصيل تحليلي
- تطبيقات قضائية
- صياغة أكاديمية

تاريخ التشريع

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

الفرقة الأولى

حمّل الآن | Google Play

0110 540 5478

تاريخ التشريع الإسلامي

بنك أسئلة تفصيلي — محطة تدريبية

محطة تدريبية

الفقه والشريعة	التشريع عند كبار وصغار الصحابة	الأئمة وعصر النهضة الفقهية

المحطة الأولى الفقه والشريعة والتشريع المقارن

السؤال الأول: التعريف بالفقه والشريعة والعلاقة بينهما

عرف «الفقه» و«الشريعة» لغة واصطلاحًا موضحًا تطور مفهوم الفقه وشروط الشريعة، ثم قارن بين الفقه والشريعة من ثلاثة أوجه، وبين علاقة الشريعة الإسلامية بالشرائع السماوية السابقة.

تعريف الفقه لغةً: يطلق على معنيين:

المعنى الأول:: الفهم المطلق (دقيقًا كان أو غير دقيق)، ومنه قوله تعالى على لسان موسى عليه السلام: ﴿ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۝ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ۝ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي ۝ يَفْقَهُوا قَوْلِي﴾ [طه: ٢٥-٢٨].

المعنى الثاني:: الفهم الدقيق للأمور المحتاجة لإعمال الفكر والاجتهاد، ومنه قوله ﷺ: «مَن يُرِدِ اللَّهُ به خَيْرًا يُفَقِّهْهُ في الدين» [متفق عليه]. ويرى البعض أن الفقه **أخص من الفهم** لأنه فهم مراد المتكلم.

تعريف الفقه اصطلاحًا: كان في صدر الإسلام شاملًا لكل الأحكام الاعتقادية والعملية، وعرفه أبو حنيفة بأنه: **معرفة النفس ما لها وما عليها**. ثم استقل في عصر التدوين وصار له إطلاقان:

الإطلاق	الوصف

الإطلاق الأول	العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية (وزاد الغزالي: بالاستدلال).
الإطلاق الثاني	مجموعة الأحكام الشرعية العملية الثابتة لأفعال المكلفين (عبادات ومعاملات، تكليفية ووضعية).

نوعا أحكام الفقه: ويشتمل الفقه على نوعين من الأحكام:

- **الأول::** أحكام قطعية الثبوت والدلالة (كالنظام العام لا يجوز مخالفتها كالصلاة والزكاة).
- **الثاني::** **أحكام ظنية** (مجال اجتهاد العلماء وتعدد الآراء).

تعريف الشريعة لغةً: الطريقة المستقيمة السوية، أو مورد الماء الجاري الظاهر الذي لا ينقطع ولا يُسقى بالرشاء.

تعريف الشريعة اصطلاحًا: هي الأحكام التي سنها الله لعباده على لسان رسله من عقائد وعبادات وأخلاق ونظم حياة لتحقيق سعادتهم في الدنيا والآخرة. وتختلف «الشريعة» عن «الدين» في أن الدين واحد دائمًا وهو التوحيد والإخلاص لله، أما الشرائع فتتعدد وتختلف في الفروع.

شروط ما يطلق عليه شريعة: يشترط فيما يطلق عليه شريعة أربعة شروط:

1. **الشرط الأول::** أن يكون مصدره الله عز وجل.
2. **الشرط الثاني::** أن تحوي ما يكفل تنظيم حياة الناس في دنياهم وأخراهم.
3. **الشرط الثالث::** ألا يصيبها التحريف والتبديل.
4. **الشرط الرابع::** أن تكون خالية من الأهواء.

أوجه الفرق بين الفقه والشريعة: يتفقان في الغاية (تحقيق مصالح العباد في الدارين) ويختلفان في ثلاثة أوجه:

الوجه	الفقه	الشريعة

MIARA 01105406478

العموم والخصوص	خاص (جزء منها يختص بالأحكام العملية).	عامة تشمل كل مناحي الحياة (عقائد وأخلاق وعمليات).
اختلاف المصدر ومدى الإلزام	مصدره الاجتهاد والاستنباط من النصوص غير القطعية، فتجوز مخالفة الاجتهاد الفقهي عند وجود دليل أقوى.	مصدرها الوحي (قرآنًا وسنة) فلا تجوز مخالفتها. وما استُمد من نص صريح قطعي يصدق عليه أنه شريعة وفقه معًا.
أنواع الأحكام	يختص بالأحكام العملية فقط.	تحوي ثلاثة أنواع: عقدية، وأخلاقية، وعملية.

علاقة الشريعة الإسلامية بالشرائع السماوية السابقة: اتفقت الشرائع السماوية على محورين: المحور العقدي (وهو ثابت لا يتغير: التوحيد)، والمحور التشريعي (يتغير باختلاف الظروف والمصالح). وتنحصر العلاقة في ست نقاط:

1. **أولا::** وحدة المصدر (كلها من عند الله).
2. **ثانيا::** وحدة الأهداف والمقاصد.
3. **ثالثا::** الشريعة الإسلامية خاتمة ومهيمنة وناسخة لما قبلها.
4. **رابعا::** مصدر أحكامها الوحي (فلم تقتبس من الشرائع السابقة، والتشابه في أصل بعض الفرائض كالصوم راجع لوحدة المصدر).
5. **خامسا::** الإيمان بأصل الشرائع السابقة ركن إيماني، أما الاتباع والعمل فمقصور على ما ثبت في قرآننا وسنتنا. ومعنى **شرع من قبلنا شرع لنا** أي ما حكاه القرآن والسنة لنا من أحكامهم دون إنكار ولم يرد دليل بنسخه.
6. **سادسا::** عملت الشريعة على **تحرير العقل** من الخرافات والتقليد.

ملحوظة توجيهية: هذا الملف يمثل محطة تدريبية لتثبيت الفهم وتطبيق نمط الأسئلة، ويُعد مرجعاً تكميلياً؛ لذا يُرجى الاعتماد على «مذكرة المنارة» كمرجع رئيسي وشامل للمادة العلمية.

MNARA 01105409478

٢ السؤال الثاني: شبهة التأثر بالقانون الروماني والمقارنة بالتشريع الوضعي

اعرض شبهة تأثر الشريعة الإسلامية بالقانون الروماني مبينًا القائلين بها والمنكرين لها، ثم فند الأدلة الخمسة لدعاة التأثر تفنيدًا علميًا وتاريخيًا، وقارن بين التشريع السماوي والتشريع الوضعي من سبعة أوجه.

⚠ **مضمون الشبهة وأطرافها:** زعم بعض المستشرقين (مثل: جولد تسهير، وفون كريمر، وشيلدون آموس الذي ادعى أن **الشرع المحمدي هو قانون جستنيان في لباس عربي**) أن الفقه الإسلامي استمد قواعده من القانون الروماني بعد الفتوحات، بهدف التشكيك في أصالة الشريعة واستقلالها. وتصدى لنفي هذه الفرية مستشرقون منصفون (مثل الإيطالي نالينو، وفيتز جيرالد) وعلماء الشريعة والقانون.

أدلة القائلين بالتأثر الخمسة والرد التفصيلي عليها: وقد ساق القائلون بالتأثر خمسة أدلة، وقد نوقشت على النحو التالي:

1. **الدليل الأول::** ادعاء معرفة النبي ﷺ بالقانون الروماني. **الرد بأربعة أمور:** ١. أن النبي ﷺ كان **أميًا لا يقرأ ولا يكتب** بنص القرآن « وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ» ولم يثبت استعانته بأحد لقراءة القانون الروماني، ٢. أنه لم يخرج من مكة للشام إلا مرتين للتجارة (مع عمه أبي طالب لبصرى وهو ابن ١٢ أو ٩ سنين، وفي تجارة خديجة وهو ابن ٢٥ سنة مع غلامها ميسرة) ولم يرافق غير العرب، ٣. أن البيئة العربية كانت بدوية خالصة لا صلة لها بالرومان، ٤. أنه لم يخالط علماء الرومان، والرحلة التجارية هدفها الربح لا دراسة القوانين.

2. **الدليل الثاني::** وجود مدارس ومحاكم رومانية في البلاد المفتوحة كبيروت والإسكندرية والقسطنطينية وتأثر الأوزاعي والشافعي بها. **الرد:** بأن جستنيان أغلق عام ٥٣٨م كل المدارس عدا القسطنطينية وبيروت، ثم دمر زلزال عام ٥٥١م مدينة بيروت ومدرستها قبل الفتح الإسلامي بقرن فكانت أطلالًا، والقسطنطينية لم يفتحها المسلمون إلا عام ١٤٥٣م بعد استقرار المذاهب الفقهية بقرون، كما أن الأوزاعي من مدرسة الحديث (أبعد الناس عن الرأي والقوانين) والشافعي تنقل بين غزة ومكة والمدينة واليمن والعراق ومصر دون أي صلة بمدارس الرومان.

3 **الدليل الثالث::** مخالطة الفقهاء لأهل البلاد المفتوحة والأخذ بعاداتهم وقوانينهم.
الرد: بأن الفقهاء لم يطلعوا على القانون الروماني ولم يُترجم منه سطر واحد للعربية (بخلاف طب وفلسفة اليونان والفرس) لاستغنائهم بكماله الإلهي ولإلزام القرآن للحكام والقضاة بالحكم بما أنزل الله وحده.

4 **الدليل الرابع::** التأثر غير المباشر عن طريق أعراف الجاهلية وكتاب التلمود اليهودي.
الرد: (كما أكد نالينو) بأن صلة تجار العرب بالرومان كانت مقصورة على أسواق حدودية كبصرى وغزة مع أميتهم وجهلهم باللغات، وبأن القانون الروماني البيزنطي بعد القرن الثالث الميلادي هو الذي تأثر بالقانون اليهودي لا العكس، والتلمود مخالف للفقه الإسلامي.

5 **الدليل الخامس::** تشابه بعض القواعد كقاعدة «البينة على من ادعى». **الرد بثمانية أوجه حاسمة:**

الوجه	التفصيل
الوجه الأول	أن هذا تشابه فطري عقلي تشترك فيه كل الشرائع.
الوجه الثاني	أن الأمة المغلوبة هي التي تقتبس من الغالبة (وقد اقتبس شراح مدرسة بولونيا الإيطالية من الفقه الإسلامي عبر الأندلس).
الوجه الثالث	أن إقرار الإسلام لبعض الأعراف الصحيحة هو إعمال لأصل شرعي.
الوجه الرابع	وجود فوارق تاريخية وتشريعية جذرية؛ فالشريعة أحدثت انقلابًا اجتماعيًا ولا تعرف نظام «الحاكم القضائي» الروماني ولا التدوين الرسمي الأولي.
الوجه الخامس	انفراد الشريعة بنظم لا يعرفها الرومان (كالوقف الخيري، والشفعة، وحرمة الرضاع، والحسبة، والتعزير).
الوجه السادس	الاختلاف الجذري في النظم المشتركة (فالزواج فردي في الروماني ومتعدد في الإسلام، والطلاق للزوجين في الروماني وللزوج في الإسلام، وفي الميراث الروماني يحجب الفرعُ الأصلَ تمامًا وتتساوى الأنثى مع الذكر ويلتزم الوارث بديون المورث من ماله الخاص، بينما في الإسلام يرث الأصل مع الفرع وللذكر مثل حظ الأنثيين و«لا تركة إلا بعد سداد الديون»).

الوجه السابع	القانون الروماني شكلي رسمي بينما الشريعة تقوم على الرضائية والتيسير.
الوجه الثامن	القانون الروماني يفصل القانون عن الأخلاق (فأباح إساءة استعمال الحق، وأقر كسب الملكية بالتقادم والغصب)، بينما الشريعة مزجت القانون بالأخلاق فحرمت التقادم المكسب للملكية، وأرست نظريات «التعسف في استعمال الحق» و«الضرورة» و«الظروف الطارئة».

⚖ **أوجه الفرق السبعة بين التشريع السماوي والتشريع الوضعي:** ويختلف التشريع السماوي عن الوضعي في سبعة أوجه:

الوجه	التشريع السماوي	التشريع الوضعي
من حيث المصدر	من عند الله فيتميز بالكمال والخلود والمساواة المطلقة (كحديث المرأة المخزومية).	من صنع البشر فيعتريه النقص والظلم والتبديل والتفرقة العنصرية.
من حيث العقوبة والجزاء	جزاء دنيوي وأخروي يربط المسلم بضميره وطاعة ربه (وتلتزم به الدولة دستوريًا بنص المادة الثانية أن مبادئ الشريعة المصدر الأساسي للتشريع وتراقبه المحكمة الدستورية).	جزاء دنيوي مادي فقط.
من حيث الهيبة والاحترام	له قدسية في النفوس (بدليل امتثال المسلمين الفوري لتحريم الخمر).	لا تبلغ منزلة الشريعة (مقابل فشل قانون تحريم الخمر في أمريكا الذي صدر ١٩٣٠م وأنفقت عليه ٦٥ مليون دولار وقتل فيه ٢٠٠ شخص وسجن نصف مليون ثم اضطروا لإلغائه عام ١٩٣٣م).
من حيث القواعد الأخلاقية	ترعى الأخلاق لذاتها.	لا يعاقب على الرذيلة (كالزنا بالتراضي أو السكر في بيته) إلا إذا أضرت بالنظام العام ظاهرًا.
من حيث الموضوع	تنظم علاقة الإنسان بربه وبغيره.	تنظم علاقة الناس ببعضهم فقط.

من حيث نطاق التطبيق	عالمية خاتمة لا تقبل النسخ بعد النبي ﷺ ومعللة بمصالح العباد.	إقليمي مؤقت.
من حيث العموم والخصوص وأقسام الأحكام	شاملة للدنيا والآخرة (وأقر مؤتمر لاهاي للقانون المقارن ١٩٣١م ومؤتمر المحامين ١٩٤٨م باستقلالها وصلاحيتها للتطور)، وتنقسم أحكامها إلى: اعتقادية، وأخلاقية، وعملية.	اقتصر على تنظيم الأمور الدنيوية فقط.

فروع الأحكام العملية الثمانية: والأحكام العملية في الشريعة تشمل ثمانية فروع قانونية: الأحوال الشخصية، والقانون المدني، والتجاري، والمرافعات، والدولي الخاص، والدولي العام، والدستوري، والمالي، والجنائي والإجراءات الجنائية.

ملحوظة توجيهية: هذا الملف يمثل محطة تدريبية لتثبيت الفهم وتطبيق نمط الأسئلة، ويُعد مرجعاً تكميلياً؛ لذا يُرجى الاعتماد على «مذكرة المنارة» كمرجع رئيسي وشامل للمادة العلمية.

٣ السؤال الثالث: أسس التشريع الإسلامي ومناهج تقسيم أدواره

اشرح الأسس الأربعة التي ارتكز عليها التشريع الإسلامي (حفظ مصالح العباد والضرورات الخمس، وقلة التكاليف، ورفع الحرج، والتدرج في التشريع)، ثم اعرض مناهج العلماء في تقسيم أدوار الفقه والتقسيم الراجح.

الأساس الأول: حفظ مصالح العباد (الكليات الخمس): شرع الله النسخ في عصر الوحي لمسايرة مصالح العباد (كنسخ وجوب الوصية للوالدين والأقربين بآيات المواريث وحديث: « إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث» [رواه أبو داود والترمذي]، ونسخ التوجه لبيت المقدس بالتوجه للكعبة)، ودارت الأحكام مع عللها وجودًا وعدمًا وتغيرت الفتوى بتغير الزمان (كإيقاف عمر لسهم المؤلفة قلوبهم لزوال العلة لا لإلغاء النص). وتتمثل مصالح العباد في حفظ الضرورات الخمس:

أولا: حفظ النفس: بتحريم الانتحار والقتال في الفتنة وترويع المسلم والسب المفضي للعداوة.

ثانيا: حفظ الدين: من جانب الوجود (بتثبيت أركان الإيمان، وإقامة البراهين العقلية ونبذ تقليد الآباء، وأداء أركان الإسلام الخمسة)، ومن جانب البقاء (بقرن الإيمان بالعمل الصالح، وتشريع حد الردة لمنع التلاعب بالدين بعد الدخول فيه عن قناعة تامة وفق مبدأ «لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ»، مع كفالة حرية الشعائر وحقوق غير المسلمين).

ثالثا: حفظ العقل: باعتباره مناط التكليف (فلا يكلف المجنون والصبي غير المميز كما قرر الآمدي)، وتحريم كل مسكر ومفتر، وحمايته من الانحراف الفكري والتعصب المذهبي والتفكير في ذات الله.

رابعا: حفظ المال: بالحث على السعي والكسب الحلال وإعلاء شأن العمل والوفاء بأجر العامل، وتحريم الربا والسرقة وإتلاف مال الغير، وإقامة العقود على الرضا.

خامسا: حفظ النسل: بتشريع الزواج، وتحريم الزنا ومقدماته (كإيجاب غض البصر والاستئذان واللباس الساتر ومنع الاختلاط المحرم).

الأساس الثاني: قلة التكاليف: نهى الله عن كثرة السؤال وقت التشريع رحمة بالعباد، وظهرت قلة التكاليف في العبادات (٥ صلوات، صوم شهر واحد، زكاة بنسبة ضئيلة بشرط النصاب والحول، وحج مرة في العمر للمستطيع)، وفي المعاملات (بإقامتها على التراضي وفتح باب الشروط ما لم تحل حرامًا أو تحرم حلالًا).

الأساس الثالث: رفع الحرج والتيسير: ثبت بالكتاب والسنة والإجماع. ومن مظاهره في العبادات: التيمم، والمسح على الخفين، وصلاة فاقد الطهورين، وقصر الرباعية، والفطر للمريض والمسافر والحامل والمرضع. وفي الحج: إذن الضعفاء بالدفع من مزدلفة ليلًا، وتقديم وتأخير أعمال يوم النحر بقوله ﷺ: «لا حرج» [متفق عليه]، وسقوط طواف الوداع عن الحائض والنفساء.

مظاهر التيسير في المعاملات: مشروعية الولاية والوصاية على مال الصبي، وتقسيم تصرفات الولي/الوصي إلى ثلاثة أقسام:

القسم	الحكم
نافعة نفعًا محضًا	كقبول الهبات والوصايا: نافذة.

ضارة ضررًا محضًا	كالتبرع من مال الصبي: باطلة.
دائرة بين النفع والضرر	تنفذ إن أفضت لنفع وإلا فلا.

الأساس الرابع: التدرج في التشريع: هو بيان الأحكام شيئًا فشيئًا من الأيسر للأشد تهيئةً للنفوس. وأنواعه ثلاثة: تدرج زمني، وتدرج نوعي، وتدرج بياني (من الكلي المجمل للتفصيلي).

★ **أمثلة على التدرج:** ومن أمثلة التدرج في التشريع:

1. **أولا: في العبادات:** فرضت الصلاة ركعتين بالغداة والعشي ثم خمسًا ليلة الإسراء، والزكاة بدأت بالعفو اختيارًا ثم فُرضت بنصاب، والصوم بدأ بعاشوراء ثم فرض رمضان.
2. **ثانيا: في تحريم الخمر (٤ مراحل):** المقابلة بين السكر والرزق الحسن في سورة النحل، ثم بيان أن إثمهما أكبر من نفعهما في البقرة، ثم التحريم الجزئي وقت الصلاة في النساء، ثم التحريم القاطع «فَاجْتَنِبُوهُ» في المائدة.
3. **ثالثا: في تحريم الربا (٤ مراحل):** بيان أنه لا يربو عند الله في سورة الروم، ثم التحذير منه بذكر ظلم اليهود بأخذهم الربا في النساء، ثم النهي الجزئي عن الربا الفاحش (أضعافًا مضاعفة) في آل عمران، ثم التحريم القاطع لكل صوره في البقرة.

مناهج تقسيم أدوار الفقه الإسلامي والتقسيم الراجح: وقد تعددت مناهج العلماء في تقسيم أدوار الفقه الإسلامي، وأرجحها التقسيم الخماسي.

المنهج	التقسيم
المنهج الأول	الحجوي الثعالبي ومحمد يوسف موسى: شبهه بالكائن الحي في ٤ أطوار (الطفولة، الشباب، الكهولة، الشيخوخة والهرم).
المنهج الثاني	الخضري ومصطفى الزرقا والسايس: قسمه حسب الأحداث التاريخية (٥ أطوار عند الخضري، و٧ عند الزرقا، و٦ عند السايس).
المنهج الثالث (الراجح)	التقسيم الخماسي: ١. دور التكوين والتأسيس (عصر الرسول ﷺ حتى ١١هـ)، ٢. دور البناء والكمال (عصر الراشدين والعصر الأموي: ١١-١٣٢هـ)، ٣. عصر الازدهار الفقهي وتكوين المذاهب (١٣٢هـ حتى منتصف القرن الرابع)، ٤. دور تنظيم الثروة الفقهية والتقليد (من منتصف الرابع حتى

سقوط بغداد ٦٥٦هـ)، ٥. دور النهضة الفقهية الحديثة (من ٦٥٦هـ حتى عصرنا الحاضر).

ملحوظة توجيهية: هذا الملف يمثل محطة تدريبية لتثبيت الفهم وتطبيق نمط الأسئلة، ويُعد مرجعاً تكميلياً؛ لذا يُرجى الاعتماد على «مذكرة المنارة» كمرجع رئيسي وشامل للمادة العلمية.

المحطة الثانية التشريع عند كبار وصغار الصحابة

السؤال الرابع: أحوال العرب قبل البعثة وموقف الإسلام من نظمهم

وضح الحالة الدينية والعلمية والسياسية للعرب قبل الإسلام مقارنة بالحضارات المعاصرة لهم، ثم فصل القول في موقف التشريع الإسلامي (إقرارًا أو تعديلًا أو إبطالًا) من نظمهم الاجتماعية في (الزواج، والميراث، والقصاص والديات، والمعاملات المالية).

الحالة الدينية والعلمية والسياسية للعرب قبل البعثة: كان المجتمع العربي قبل البعثة كغيره، له نظمه وعاداته، وبعضها شديد السوء يخالف الفطرة.

دينيًا:: سادت الوثنية (أول من أدخل الأصنام عمرو بن لحي الخزاعي حين جلب «هبل» من البلقاء بالشام، وبلغت ٣٦٠ صنمًا حول الكعبة، ومن أشهرها «اللات» لبني ثقيف بالطائف وهدمها المغيرة بن شعبة، و«العزى» بوادي نخلة لقريش وغطفان وهدمها خالد بن الوليد)، إلى جانب اليهودية، والمسيحية (التي مر تشريعها بـ ٦ مراحل منها عظات عيسى وتأثير بولس والمجامع)، والصابئة (عبدة الكواكب باليمن)، وعبادة الجن، والمجوسية (عبادة النار الوافدة من فارس في بني تيم).

علميًا:: برعوا في البلاغة والشعر والأنساب وعلم النجوم والأنواء والطب التجريبي وبقايا فقه إسماعيل (كالقسامة وعاشوراء).

سياسيًا:: عاشوا على النظام القبلي العصبي دون دولة دستورية، بينما سادت الطبقية العنصرية في الحضارات المجاورة: الهندية (قسمت البشر لـ ٤ طبقات: البرهميون من فم الإله، الكشتريون من ذراعه، الفيسائيون من فخذه، والمنبوذون الأنجاس من قدمه)، واليونانية والرومانية (اعتبروا أنفسهم سادة البشر وغيرهم «بربر» أرقاء كالأنعام).

موقف الإسلام من نظام الزواج والفرقة: أقر الإسلام زواج الخطبة والمهر والعقد الصحيح، وأبطل أنكحة الجاهلية الفاسدة، وحدد التعدد بأربع، وحرم الجمع بين الأختين ونكاح زوجة الأب، وحدد الطلاق بثلاث. وأقر الإيلاء مع تقييده بـ ٤ أشهر بدلًا من السنة فأكثر، وأقر الظهار وجعل له كفارة بدلًا من اعتباره طلاقًا مؤبدًا.

موقف الإسلام من نظام الميراث: كانوا يورثون بالنسب (للرجال الكبار القادرين على القتال وحمل السيف، ويحرمون النساء والصغار) وبالسبب (التبني، والحلف والمعاهدة ويعطون الحليف السدس)؛ فأقر الإسلام الإرث بالقرابة وورّث النساء والصغار بنصيب محدد، وأبطل الإرث بالتبني، وأقر الإرث بالحلف في أول الإسلام ثم نسخه بآيات المواريث.

موقف الإسلام من القصاص والديات: كانوا يأخذون أفراد قبيلة الجاني بالقصاص، فأقر الإسلام القصاص وقصره على الجاني وحده. وأقر الديات (في الخطأ على العاقلة في ٣ سنين، وفي العمد عند العفو في مال الجاني وحده)، وأقر القسامة وقاعدة « البينة على من ادعى واليمين على من أنكر» .

موقف الإسلام من نظم المعاملات المالية: وقد تعامل الإسلام مع المعاملات الجاهلية بالإقرار أو الإبطال:

النوع	المعاملات
معاملات أقرها وهذبها	عقد الشركة، وعقد المضاربة (القراض)، وعقد السلم (بشرط الكيل والوزن والأجل المعلوم)، والقرض (مع تحريم ربا الجاهلية المضاعف «أدِّ أو أربِ»)، والرهن (مع إبطال تملك المرتهن للعين المرهونة عند العجز عن السداد).
معاملات أبطلها وحرمها	بيع الملامسة والمنابذة والحصاة (لجهالة الرضا)، وبيع النجش (الزيادة الصورية في السلعة لخداع المشتري)، وبيع شخص المدين، واسترقاق المدين المعسر (وأبدله بوجوب إنظار المعسر وإعطائه من سهم الغارمين).

ملحوظة توجيهية: هذا الملف يمثل محطة تدريبية لتثبيت الفهم وتطبيق نمط الأسئلة، ويُعد مرجعاً تكميلياً؛ لذا يُرجى الاعتماد على «مذكرة المنارة» كمرجع رئيسي وشامل للمادة العلمية.

٥ السؤال الخامس: مراحل التشريع النبوي وطريقته وخصائصه

قارن بين مرحلتي «التشريع المكي» و«التشريع المدني» مبينًا العلاقة بينهما وأسباب اتجاه التشريع المدني للأحكام العملية، ثم وضح طريقتي التشريع في عهد النبي ﷺ، والخصائص الأربع للتشريع في هذا العصر.

المقارنة بين التشريع المكي والتشريع المدني والعلاقة بينهما: وقد مر التشريع بمرحلتين متمايزتين في الموضوع والمنهج، وهما على النحو التالي:

المرحلة	الوصف
مرحلة التشريع المكي (١٣ سنة: ٣ سرًا و٧ جهرًا بعد فترة توقف)	ركزت على تأسيس العقيدة والتوحيد واكتمال أركان الإيمان، واقتلاع الوثنية، والدعوة للتفكر في الكون، وضرب الأمثال وقصص الأنبياء لتثبيت المؤمنين، ولم تتعرض للأحكام العملية إلا قليلًا مما يمس العقيدة (كتحريم الميتة والدم وما أُهل لغير الله).
مرحلة التشريع المدني (١٠ سنوات)	اتجهت لتفصيل الأحكام العملية (العبادات، المعاملات، الجهاد، الحدود، الجنايات، المواريث، الأحوال الشخصية، القضاء) وتنظيم شؤون الدولة الناشئة داخليًا وخارجيًا. ويرجع ذلك لسببين: ١. حاجة الدولة الإسلامية الناشئة لقوانين تضبط العلاقات، ٢. رسوخ العقيدة في نفوس المسلمين وتهيؤ عقولهم لتلقي التكاليف.

العلاقة بينهما: علاقة تكامل وبناء؛ فالتشريع المدني امتداد للمكي ومبني على قواعده العقدية والأخلاقية ولا ينفصل عنه.

طريقتا التشريع في عهد النبي ﷺ: وقد كان التشريع يتم بإحدى طريقتين:

١. **الطريقة الأولى::** التشريع تبعًا لوقوع حوادث أو أسئلة: تعرض واقعة أو يُسأل النبي ﷺ فينتظر الوحي (قرآنًا، أو معنى يصوغه النبي بلفظه سنةً، أو يجتهد ﷺ فيما لا وحي فيه).

٢. **الطريقة الثانية::** التشريع الابتدائي غير المسبوق بسؤال أو حادثة: يشرع الله أحكامًا ابتداءً في الوقت المناسب لبناء المجتمع الإسلامي المثالي (كتشريع الشورى وتحديد أنصبة الزكاة).

★ **الخصائص الأربع للتشريع في عصر الرسول ﷺ:** وقد اتسم التشريع في هذا العصر بخصائص أربع:

1. **أولا: وحدة المصدر:** انحصاره في الوحي الإلهي بنوعيه (القرآن والسنة).
2. **ثانيا: اكتمال التشريع:** أي اكتمال الأصول والقواعد الكلية للدين قبل وفاته ﷺ كما في قوله: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا» [المائدة: ٣]، أما الفروع والوقائع فلا تتناهى.
3. **ثالثا: وحدة المرجع في الاستفتاء:** كان النبي ﷺ هو المرجع الأعلى والأوحد، وما صدر من اجتهادات الصحابة أو القضاة في الأقاليم لم يكن يكتسب صفة التشريع (السنة التقريرية أو القولية) إلا بإقراره ﷺ أو تصويبه.
4. **رابعا: الواقعية العملية:** كانت المسائل المعروضة واقعية عملية، ولم يُعرف الفقه الافتراضي في هذا العصر.

ملحوظة توجيهية: هذا الملف يمثل محطة تدريبية لتثبيت الفهم وتطبيق نمط الأسئلة، ويُعد مرجعاً تكميلياً؛ لذا يُرجى الاعتماد على «مذكرة المنارة» كمرجع رئيسي وشامل للمادة العلمية.

٦ السؤال السادس: مصادر التشريع في العصر النبوي (القرآن والسنة)

عرف «القرآن الكريم» موضحًا خصائصه السبع، وصور إعجازه، ودلالة نصوصه (القطعية والظنية)، ثم عرف «السنة النبوية» وبين أقسامها باعتبار الذات والسند، ومراحل تدوينها الثلاث مقارنة بتدوين القرآن.

تعريف القرآن الكريم: كلام الله تعالى المنزل على محمد ﷺ باللسان العربي، للإعجاز بأقصر سورة منه، المكتوب في المصاحف، المنقول إلينا بالتواتر، المتعبد بتلاوته، المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس.

★ **خصائص القرآن الكريم السبع:** وقد اختص القرآن بسبع خصائص:

الخاصية	الوصف
الخاصية الأولى	إلهية النص (فهو كلام الله عز وجل).

MANARA 01054054678

الخاصية الثانية	عربيته الخالصة (ولا توجد فيه لفظة غير عربية).
الخاصية الثالثة	النقل المتواتر المفيد للقطع.
الخاصية الرابعة	عمومية النص وصلاحيته لكل زمان ومكان (وبطلان دعوى «تاريخية النص» أو نسبية أحكامه).
الخاصية الخامسة	كونه من عند الله لفظًا ومعنى (فلا يُعد الحديث النبوي ولا التفسير ولا ترجمة المعاني قرآنًا ولا تصح بها الصلاة).
الخاصية السادسة	كونه دستورًا خاتمًا مهيمنًا.
الخاصية السابعة	كونه كتابًا معجزًا.

✦ **صور إعجاز القرآن:** وقد تنوع إعجاز القرآن في صور متعددة:

1. **أولا: الإعجاز البياني والبلاغي والغيبي:** وأنواع الغيب ثلاثة: غيب الماضي كقصص الأنبياء، وغيب الحاضر كفضح المنافقين، وغيب المستقبل كعلامات الساعة وانتصار الروم في بضع سنين.
2. **ثانيا: الإعجاز التشريعي:** اتسم التشريع بمراعاته لمصالح الناس عمومًا دون نظر لاختلاف الزمان والمكان، قال: «أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ» .
3. **ثالثا: الإعجاز العلمي:** كالإشارة لرتق السماوات والأرض وفتقهما، وحركة الجبال ودوران الأرض وكرويتها، وتكوير الليل والنهار.
4. **رابعا: التأثير الروحي:** كإسلام عمر وشهادة الوليد بن المغيرة: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة.
5. **خامسا: انعدام التعارض والاختلاف:** قال: «وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا» .

✎ **ثبوت القرآن ودلالته على الأحكام:** القرآن قطعي الثبوت جملة وتفصيلًا، أما دلالته على الأحكام فتنقسم إلى:

نوع الدلالة	الوصف والمثال

قطعية الدلالة	لا تحتمل إلا معنى واحدًا ولا مجال للاجتهاد فيها، كآيات أنصبة المواريث «وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ» وحد الزنا «مِائَةَ جَلْدَةٍ».
ظنية الدلالة	تحتمل أكثر من معنى، كلفظ (القرء) في قوله: «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ» [البقرة: ٢٢٨]؛ فإنه مشترك لفظي بين الطهر والحيض.

تعريف السنة النبوية وأقسامها من حيث الذات: ما صدر عن النبي ﷺ غير القرآن من:

أولا: قول: كحديث النيات.

ثانيا: فعل تشريعي غير جبلي: كصلاته وحجه وحكمه في المتيممين اللذين وجدا الماء في الوقت.

ثالثا: تقرير: سكوته مع قدرته على الإنكار وعدم تقدم إنكاره، كإقراره أكل الضب على مائدته.

أقسام السنة باعتبار السند: تنقسم السنة باعتبار السند عند الأصوليين والحنفية إلى ثلاثة أقسام:

1. **المتواترة:** لفظيًا كحديث «من كذب علي»، ومعنويًا كأفعال الوضوء والحج.
2. **المشهورة:** ما كان آحادًا في طبقة الصحابة ثم تواتر في عصر التابعين ومن بعدهم، كحديث «إنما الأعمال بالنيات».
3. **الآحاد:** خبر الواحد.

الفرق بين تدوين القرآن وتدوين السنة ومراحل تدوين السنة الثلاث: دُوِّن القرآن في الرقاع في عهد النبي ﷺ على يد ٤٠ كاتبًا للوحي (إلى جانب نساء كاتبات كعائشة وحفصة والشفاء بنت عبد الله)، بينما نُهي عن كتابة السنة في أول الأمر بحديث: «لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه» [رواه مسلم] خشية اختلاطها بالقرآن، فلما أُمن اللبس أذن في كتابتها.

MARA 01105405478

1. **المرحلة الأولى::** فكرة عمر بن الخطاب (ولم تنفذ لانشغالهم بالقرآن وخشية مزاحمته).
2. **المرحلة الثانية::** محاولة عبد العزيز بن مروان أمير مصر في العقد الثامن الهجري حين كتب إلى كثير بن مرة الحضرمي (وقد أدرك ٧٠ بدريًا) أن يكتب له ما سمع من الصحابة سوى أحاديث أبي هريرة لأنها عنده.
3. **المرحلة الثالثة::** التدوين الرسمي العام بأمر الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز إلى ولاته على رأس المائة الأولى.

ملحوظة توجيهية: هذا الملف يمثل محطة تدريبية لتثبيت الفهم وتطبيق نمط الأسئلة، ويُعد مرجعاً تكميلياً؛ لذا يُرجى الاعتماد على «مذكرة المنارة» كمرجع رئيسي وشامل للمادة العلمية.

السؤال السابع: الحالة السياسية والفرق الإسلامية ومنهج الصحابة

اشرح المسائل السياسية الثلاث التي واجهت الخلفاء الراشدين، ثم قارن بين فرقتي «الخوارج» و«الشيعة» (في النشأة، والمبادئ، والمسائل الفقهية المخالفة للجمهور، وأشهر الفرق)، ووضح منهج الصحابة في الاستنباط والتوفيق بين آثار ذم الرأي ومدحه.

المسائل السياسية الثلاث الكبرى في عصر الخلفاء الراشدين: وقد واجهت الدولة الإسلامية في هذا العصر ثلاث مسائل كبرى:

1. **المسألة الأولى: اختيار خليفة المسلمين:** عقب وفاة النبي ﷺ اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة لمبايعة سعد بن عبادة، فحسم المهاجرون الأمر بقول أبي بكر: «نحن الأمراء وأنتم الوزراء»، وبايعوا أبا بكر قياسًا للخلافة (إمامة الدنيا) على إمامة الصلاة (إمامة الدين).
2. **المسألة الثانية: حروب الردة ومانعو الزكاة:** حارب أبو بكر مدعي النبوة (الأسود العنسي باليمن، ومسيلمة باليمامة، وطليحة الأسدي، وسجاح في بني تميم)، وقاتل مانعي الزكاة الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة وأقنع عمر بأن الزكاة «حق المال» المستثنى في حديث عصمة الدم والمال.

المسألة الثالثة: التفرق والفتنة الكبرى: بعد استشهاد عثمان رضي الله عنه سنة ٣٥هـ انقسم المسلمون بين علي بن أبي طالب (الذي اتخذ الكوفة عاصمة) ومعاوية بن أبي سفيان، ووقعت موقعتا الجمل وصفين (٣٦–٣٧هـ) وقضية التحكيم التي أفرزت الفرق السياسية والدينية.

أولا: الخوارج (الحرورية): خرجوا على الإمام علي بسبب قبوله التحكيم بصفين وتجمعوا بحروراء.

المحور	التفصيل
مبادئهم	تكفير مرتكب الكبيرة (فكفروا عثمان وعليًا ومعاوية)، وأن الخلافة حق لكل صالح ولو غير قرشي أو غير عربي، ووجوب عزل الإمام الجائر، وأن الأعمال جزء من الإيمان، ورفض الإجماع والقياس والطعن في كثير من الصحابة.
مسائلهم الفقهية الخمس المخالفة للإجماع	١. إنكار حد الرجم للزاني المحصن، ٢. إجازة الوصية للوارث، ٣. إجازة الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، ٤. قصر التحريم بالرضاع على الأم والأخت فقط، ٥. إسقاط حد القذف عمن قذف رجلًا محصنًا (وقصره على قذف النساء).
أشهر فرقهم الأربعة	الأزارقة (أتباع نافع بن الأزرق، وهم أشدهم تطرفًا واستباحوا قتل النساء والأطفال)، والنجدات (أتباع نجدة بن عامر)، والصفرية، والإباضية (أتباع عبد الله بن إباض، وهم أقلهم غلوًا ويرون مخالفيهم كفار نعمة لا اعتقاد).

ثانيا: الشيعة: بدأ التشيع حبًا لآل البيت، ثم تحول بعد التحكيم لمذهب سياسي وعقدي يجعل الإمامة ركنًا من أركان الدين بالنص والتعيين، ويدعي عصمة الأئمة وعلمهم بالغيب.

المحور	التفصيل
آراؤهم الفقهية الستة المخالفة لأهل السنة	١. تحريم زواج المسلم بالكتابية، ٢. إيجاب الإشهاد في الطلاق، ٣. إباحة نكاح المتعة، ٤. رفض الإجماع (إلا المتضمن قول إمامهم) والقياس، ٥. مخالفتهم في المواريث (كحرمان الزوجة من إرث العقار إن لم يكن لها ولد، وتقديم ابن العم الشقيق أو قرابة الأم على العم لأب)، ٦. ادعاء علم الأئمة بالغيب.

أشهر فرقهم	الزيدية (أتباع زيد بن علي، وهم أقرب الفرق لأهل السنة ويرون الإمامة بالفضل والطلب لا بالوراثة ويجيزون إمامة المفضول مع وجود الأفضل)، والإمامية الإثنا عشرية (الجعفرية).

⚖ **منهج الصحابة في الاستنباط والتوفيق بين آثار ذم الرأي ومدحه:** سار الصحابة على التدرج المنهجي الذي لخصه عمر في كتابه للقاضي شريح: (القضاء بالقرآن، فإن لم يجد فبالسنة، فإن لم يجد فبما أجمع عليه الناس، فإن لم يجد فليجتهد برأيه). والتوفيق بين الآثار الواردة في ذم الرأي ومدحه: لا تعارض بينها؛ فالرأي المذموم هو الرأي الصادر عن الهوى والبدعة ومخالفة النصوص أو الخوض في الأغلوطات والمسائل الفرضية المستحيلة، أما الرأي الممدوح فهو الاجتهاد القائم على علل الشريعة ومقاصدها ومراعاة المصالح عند انعدام النص.

ℹ **ملحوظة توجيهية:** هذا الملف يمثل محطة تدريبية لتثبيت الفهم وتطبيق نمط الأسئلة، ويُعد مرجعاً تكميلياً؛ لذا يُرجى الاعتماد على «مذكرة المنارة» كمرجع رئيسي وشامل للمادة العلمية.

٨ السؤال الثامن: الخلاف الفقهي واجتهادات الصحابة ومصدر الإجماع

ناقش حكم الخلاف الفقهي، مبينًا أسباب قلة الخلاف بين الصحابة الأربعة، وأسباب وقوعه الخمسة مع التمثيل، ثم صنف نماذج اجتهادات الصحابة وأشهر فتاوى الخلفاء الأربعة، وعرف «الإجماع» موضحًا نوعيه وشروط الإجماع السكوتي.

💬 **حكم الخلاف الفقهي وأسباب قلته في عصر الصحابة:** انقسم العلماء في الخلاف الفرعي بين كونه محمودًا (واستدلوا بحديثي «أصحابي كالنجوم» وهو موضوع لوجود سلام بن سليم والحارث بن غصين، و«اختلاف أمتي رحمة» ولا أصل له إسنادًا) وبين كونه مذمومًا إذا صدر عن هوى، والحق أن الخلاف السائغ في الظنيات رحمة وسعة.

✅ **أسباب قلة الخلاف بين الصحابة (٤ أسباب):** وقد كان لقلة الخلاف بين الصحابة أسباب أربعة:

1. **أولا::** التزام مبدأ الشورى.
2. **ثانيا::** سهولة انعقاد الإجماع لإقامتهم بالمدينة ومنع عمر لكبارهم من مغادرتها إلا بإذن.
3. **ثالثا::** تورعهم عن الفتيا وتدافعها بينهم.

رابعا:: قلة رواية الحديث والتثبت الشديد في قبوله (كطلب أبي بكر لشاهد مع المغيرة في ميراث الجدة فشهد محمد بن مسلمة، وطلب عمر للبينة من أبي موسى الأشعري في حديث الاستئذان ثلاثًا فشهد أبو سعيد الخدري، واستحلاف علي للراوي).

الأسباب الخمسة للخلاف الفقهي في عصر الخلفاء الراشدين مع الأمثلة: ويمكن حصر أسباب الخلاف الفقهي في هذا العصر في خمسة أسباب:

السبب	المثال
العلم ببعض السنة دون بعض	كخفاء دية الأصابع على عمر حتى بلغه الحديث، وخفاء حديث سبيعة الأسلمية في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها على ابن عباس (فأفتى بأبعد الأجلين)، وخفاء حديث بروع بنت واشق في استحقاق مهر المثل على ابن عمر وزيد بن ثابت.
عدم الوثوق برواية الحديث أو اختلاف تكييف الفعل النبوي	كرد عمر لحديث فاطمة بنت قيس في إسقاط النفقة والسكنى للمبتوتة، واختلافهم في الرمل في الطواف (هل هو سنة دائمة أم لعلة إظهار القوة للمشركين وقد زالت كما رأى ابن عباس؟).
الاختلاف في فهم النصوص اللغوية	كاختلافهم في معنى (القرء)؛ فحمله زيد وابن عمر وعائشة ومالك والشافعي على «الطهر»، وحمله عمر وابن مسعود والحنفية على «الحيض».
الاختلاف في الاجتهاد بالرأي فيما لا نص فيه	كخلاف أبي بكر وعمر في قسمة العطاء (التسوية عند أبي بكر، والمفاضلة بالسابقة عند عمر)، وخلاف عمر وعلي فيمن تزوج امرأة في عدتها ودخل بها (التحريم المؤبد عند عمر زجرًا له، وعدم التأبيد مع التفريق والتعزير عند علي).
تعارض ظواهر النصوص	كالجمع بين الأختين بملك اليمين، وعدة الحامل المتوفى عنها زوجها بين عموم آية البقرة (٤ أشهر وعشرًا) وعموم آية الطلاق (وضع الحمل).

نماذج اجتهادات الصحابة: وقد تنوعت اجتهادات الصحابة في هذا العصر بين ما اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه.

أولا: قضايا اتفقوا عليها: خلافة أبي بكر، قتال مانعي الزكاة، وعدم توريث الأنبياء لحديث: «لا نورث، ما تركناه فهو صدقة» [متفق عليه].

ثانيا: قضايا اختلفوا فيها: ١. أراضي سواد العراق المفتوحة عنوة: رأى عمر وعثمان وأكثر الصحابة إبقاءها وقفًا فيئًا للأجيال القادمة مصلحةً عامةً (خلافًا لبلال وعبد الرحمن بن عوف)، ٢. حد الخمر: جُلد في عهد النبي ﷺ وأبي بكر نحو أربعين، فلما كثر شربها في عهد عمر استشار الصحابة فأشار عبد الرحمن بن عوف وعلي بجلده ثمانين قياسًا على حد القذف.

ثالثا: أحكام توقف عمر عن تطبيقها: ١. إيقاف سهم المؤلفة قلوبهم لعزة الإسلام، ٢. درء حد السرقة عام المجاعة (كغلمان حاطب بن أبي بلتعة) لشبهة الاضطرار، ٣. إمضاء الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثًا بعد أن كان يقع واحدة في عهد النبي ﷺ وأبي بكر وأول سنتين من خلافة عمر؛ زجرًا للناس حين تتابعوا فيه.

من تفردات الخلفاء الأربعة الفقهية: ومن المسائل التي انفرد بها الخلفاء الأربعة:

الخليفة	التفرد الفقهي
أبو بكر	جعل الجد كالأب في الميراث وحجب الإخوة به.
عمر	تعزير النائحة بالضرب.
عثمان	التزويج بالسلطان عند عضل الولي للكفء، وجواز العقد على الخامسة في عدة الرابعة المبتوتة، وعفو السلطان عن القصاص لمن لا ولي له كالهرمزان.
علي	قياس الموت على الطلاق في المفوضة، والاكتفاء بالتفريق دون التأبيد في النكاح في العدة.

مصدر الإجماع وأنواعه: تعريفه: اتفاق المجتهدين من أمة محمد ﷺ في عصر من العصور بعد وفاته على حكم شرعي.

النوع	الوصف والشروط
الإجماع الصريح	اتفاقهم قولًا أو فعلًا صراحة، وهو حجة قطعية.
الإجماع السكوتي	قول بعض المجتهدين وسكوت الباقين بعد علمهم، ويشترط لتحققه ٣ شروط: مضي مهلة كافية للتفكير والنظر، قدرة الساكت على إبداء رأيه بحرية دون خوف، وخلو السكوت من أمارة سخط أو رضا صريح.

ملحوظة توجيهية: هذا الملف يمثل محطة تدريبية لتثبيت الفهم وتطبيق نمط الأسئلة، ويُعد مرجعاً تكميلياً؛ لذا يُرجى الاعتماد على «مذكرة المنارة» كمرجع رئيسي وشامل للمادة العلمية.

٩ السؤال التاسع: الفقه في العصر الأموي والوضع في الحديث والمدارس الفقهية

عرف «الصحابي» و«التابعي»، ووضح الحالة السياسية والعلمية في العصر الأموي، وظاهرة «الوضع في الحديث» وأسبابها وجهود العلماء لمواجهتها، ثم قارن بالتفصيل بين «مدرسة الرأي» و«مدرسة الحديث» وأثرهما في ظهور «الفقه الافتراضي».

تعريف الصحابي والتابعي والحالة السياسية والعلمية في العصر الأموي (٤١-١٣٢هـ): الصحابي (عند ابن حجر وهو الأصح): من لقي النبي ﷺ مؤمنًا به ومات على الإسلام. والتابعي: كل مسلم لم يرَ النبي ﷺ ولقي الصحابي ورآه وإن لم يصحبه أو يروِ عنه.

الحالة السياسية والعلمية: تنازل الحسن بن علي لمعاوية عام ٤١هـ (ومعاوية صحابي جليل وكاتب وحي وأفضل ملوك الإسلام، لكن أُخذ على بني أمية تحويل الشورى لملك وراثي ببيعة يزيد، والعصبية القبلية، والقسوة مع العلماء كالحجاج مع ابن الزبير وسعيد بن جبير، ووقعة الحرة واستباحة المدينة في عهد يزيد). وعلميًا: بعد وفاة العبادلة الأربعة (ابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير، وابن عمرو بن العاص) انتقلت ريادة الفقه في جميع الأمصار إلى الموالي (عطاء بن أبي رباح بمكة، طاووس باليمن، مكحول بالشام، عطاء الخراساني بخراسان) إلا المدينة فخصها الله بقرشي هو سعيد بن المسيب.

أسباب اتساع الخلاف الفقهي في هذا العصر (٤ أسباب): ويمكن حصر أسباب اتساع الخلاف الفقهي في هذا العصر في أربعة أسباب:

1. **أولا::** تفرق الصحابة والتابعين في الأمصار.
2. **ثانيا::** تعذر الاجتهاد بالشورى.
3. **ثالثا::** اختلاف عادات وأعراف الأقاليم المفتوحة.
4. **رابعا::** التزام أهل كل مصر بفتاوى علمائهم.

المصر	المرجع الفقهي

المدينة	ابن عمر وزيد وسعيد بن المسيب.
مكة	ابن عباس ومجاهد وعطاء.
الكوفة	ابن مسعود وعلقمة وإبراهيم النخعي.
البصرة	أبو موسى وأنس وابن سيرين.
الشام	معاذ وعبادة ومكحول.
مصر	عبد الله بن عمرو بن العاص.

⚠ **ظاهرة «الوضع في الحديث» وجهود العلماء لمواجهتها:** بدأ الوضع فعليًا عام ٤١هـ بسبب الانقسام السياسي والفرقي (وكان الشيعة أكثر الطوائف وضعًا). وينقسم الوضاعون إلى قسمين:

القسم	الصور والأسباب
كذابون في المتن	لدوافع: العداوة الدينية والزندقة، أو التعصب المذهبي والسياسي، أو تساهل جهلة المتعبدين في الترغيب والترهيب كنوح بن أبي مريم في فضائل السور، أو التزلف للحكام كغياث بن إبراهيم مع الخليفة المهدي في زيادة «أو جناح».
كذابون في الإسناد	بتركيب أسانيد صحيحة لمتون ضعيفة، أو قلب الأسانيد، أو ادعاء سماع من لم يدركه كأحمد الهروي مع هشام بن عمار.

✅ **جهود العلماء الخمسة لمواجهة الوضع:** وقد بذل العلماء جهودًا حثيثة لمواجهة ظاهرة الوضع:

1. **أولا::** جمع الصحيح وتنقية السنة (الموطأ، والمسانيد، والصحيحان).
2. **ثانيا::** التفتيش عن الإسناد كما قال «لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم».
3. **ثالثا::** الرحلة في طلب الحديث وتأسيس علم التواريخ والجرح والتعديل كما قال «لما استعمل الرواة الكذب، استعملنا لهم التاريخ».

4. **رابعا::** التصنيف في الضعفاء والمتروكين (كالكامل لابن عدي، وميزان الاعتدال للذهبي وذيله لسان الميزان لابن حجر).

5. **خامسا::** التصنيف في الأحاديث الموضوعة والمشتهرة (كالموضوعات لابن الجوزي، واللآلئ المصنوعة للسيوطي، والتذكرة للزركشي، واللآلئ المنثورة لابن حجر).

المقارنة بين «مدرسة الرأي بالعراق» و«مدرسة الحديث بالحجاز» والفقه الافتراضي:

وقد نشأت في هذا العصر مدرستان فقهيتان كبيرتان، هما مدرسة الرأي ومدرسة الحديث.

المحور	مدرسة الرأي (الكوفة)	مدرسة الحديث (المدينة)
التأسيس	تأسست على منهج عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود، وتلاميذه (علقمة، والأسود، ومسروق، وشريح، ثم إبراهيم النخعي، ثم حماد بن أبي سليمان، حتى انتهت لأبي حنيفة وصاحبيه).	تأسست على منهج زيد بن ثابت وابن عمر وعائشة، وتلاميذهم (الفقهاء السبعة وعلى رأسهم سعيد بن المسيب وعروة والزهري حتى انتهت لمالك بن أنس).
أسباب الانتشار	١. التأثر بابن مسعود وعمر، ٢. قلة المرويات الحديثية لديهم مقارنة بالحجاز، ٣. كون العراق موطنًا للفرق والفتن وشيوع الوضع فشددوا في شروط قبول خبر الآحاد وتهيبوا الرواية، ٤. كثرة الوقائع الحضارية المستجدة.	١. التأثر بشيوخهم في الوقوف عند الآثار، ٢. كثرة الأحاديث الصحيحة لديهم وأمنهم من فشو الوضع، ٣. قلة الحوادث المستجدة لبساطة بيئة الحجاز.
المميزات	البحث عن علل الأحكام ومقاصدها، وتوليد الفقه الافتراضي وفرض المسائل قبل وقوعها بقولهم «أرأيت لو كان كذا» فسُمُّوا «الأرأيتيين».	حفظ السنة والآثار وكراهية الفقه الافتراضي (عاب مالك وابن مسعود قول «أرأيت»، بينما دافع عنه أبو حنيفة وأثبتت النوازل المعاصرة كالتلقيح الصناعي ونقل الأعضاء الحاجة الماسة للفقه الافتراضي).

⇄ **أشهر المسائل الخلافية الثلاث بين المدرستين:** وقد وقع بين المدرستين خلاف في مسائل متعددة، من أشهرها ثلاث مسائل:

1. **أولا: القراءة خلف الإمام:** أهل الحجاز: يقرأ في السرية دون الجهرية، وأهل الرأي بالكوفة: لا يقرأ خلف الإمام مطلقًا.
2. **ثانيا: القضاء بالشاهد واليمين في الأموال:** أجازه أهل الحديث بالحجاز والشافعي لثبوت السنة به، ومنعه أهل الرأي اقتصارًا على ظاهر آية الشهادة: رجلين أو رجل وامرأتين.
3. **ثالثا: مسألة الشاة المصراة:** أهل الحديث: يردها مع صاع من تمر تعبدًا بالنص، وأهل الرأي: يردها مع قيمة اللبن المحلوب فعليًا حملًا للتمر في الحديث على التقدير المالي السائد وقتئذٍ.

ملحوظة توجيهية: هذا الملف يمثل محطة تدريبية لتثبيت الفهم وتطبيق نمط الأسئلة، ويُعد مرجعاً تكميلياً؛ لذا يُرجى الاعتماد على «مذكرة المنارة» كمرجع رئيسي وشامل للمادة العلمية.

المحطة الثالثة الأئمة وعصر النهضة الفقهية

١٠ السؤال العاشر: عصر الازدهار الفقهي وأئمة المذاهب الأربعة

بين أسباب ازدهار الفقه ونمو الحركة العلمية في العصر العباسي الأول، ثم قارن بين الأئمة الأربعة (أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد) من حيث النشأة والشيوخ والتلاميذ، وأصول الاستنباط الفقهي عند كل إمام.

↗ **أسباب ازدهار الفقه ونمو الحركة العلمية (من أول القرن الثاني لمنتصف الرابع الهجري):** ويمكن حصر أسباب الازدهار في أربعة أسباب:

1. **السبب الأول::** عناية الخلفاء العباسيين بالفقه والفقهاء (كتقريب الرشيد لأبي يوسف وتكليفه بتأليف «الخراج» وتوليته قاضي القضاة مما نشر المذهب الحنفي، وإرسال الرشيد لوليديه الأمين والمأمون لمجلس مالك حين قال له مالك: «العلم يؤتى ولا يأتي»).
2. **السبب الثاني::** حرية الرأي والمناظرات العلمية (كمناظرة مالك والليث بن سعد).

3. **السبب الثالث::** اتساع الجدل العلمي وتأصيل قواعد الاستنباط.

4. **السبب الرابع::** كثرة الوقائع المستجدة لاتساع الدولة.

عوامل نمو الحركة العلمية: وقد كان لنمو الحركة العلمية ثلاثة عوامل:

1. **أولا: نبوغ الموالي:** لتفرغهم للعلم وانشغال العرب بالجهاد والفتوح، ولإعلاء العباسيين لشأنهم، ولخلفيتهم الحضارية.

2. **ثانيا: حركة الترجمة:** لعلوم اليونان والفرس والاستفادة من المنطق في الجدل والأصول.

3. **ثالثا: ظهور المذاهب الفقهية:** وتدوين السنة والفقه.

الإمام	النشأة والشيوخ	التلاميذ	أصول الاستنباط
الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت (٨٠-١٥٠هـ)	ولد بالكوفة من أبناء فارس الأحرار، اتجه للفقه بنصيحة الشعبي، ولزم شيخه حماد بن أبي سليمان ١٨ عامًا وأخذ عن عطاء بن أبي رباح.	أشهر تلاميذه الأربعة: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم (قاضي القضاة)، ومحمد بن الحسن الشيباني (مدون المذهب في كتب ظاهر الرواية، ت ١٨٧هـ)، وزفر بن الهذيل (أبرعهم في القياس)، والحسن بن زياد اللؤلؤي.	الكتاب، فالسنة، فأقوال الصحابة (يأخذ بإجماعهم ويتخير عند اختلافهم ولا يخرج عنهم)، ولا يلزم نفسه بأقوال التابعين (قال «إذا جاء عن التابعين زاحمناهم»)، ثم القياس، فالاستحسان، فالعرف.
الإمام مالك بن أنس الأصبحي (٩٣-١٧٩هـ)	إمام دار الهجرة، انقطع لابن هرمز (في الحديث) ولربيعة الرأي (في الفقه والفتوى) وأخذ عن نافع والزهري.	ممن أخذوا عنه: الشافعي، والليث بن سعد، وابن وهب، والقاضي عياض.	مدلولات اصطلاحاته في الموطأ: ١. «الأمر المجتمع عليه عندنا» (ما اتفق عليه فقهاء المدينة)، ٢. «الأمر عندنا / ببلدنا» (عمل أهل المدينة)، ٣. «سمعت بعض أهل العلم» (ما استحسنه)، إلى جانب الكتاب والسنة والقياس

			والمصالح المرسلة وسد الذرائع.
الإمام محمد بن إدريس الشافعي القرشي المطلبي (١٥٠-٢٠٤هـ)	ولد بغزة، حفظ القرآن ابن ٧ سنين والموطأ ابن ١٠ سنين، ولزم هذيلًا في البادية للفصاحة، وتفقه بمكة على مسلم بن خالد الزنجي وسفيان بن عيينة، وبالمدينة على مالك، وبالعراق على محمد بن الحسن ووكيع، فجمع بين مدرستي الحديث والرأي، وهو واضع «علم أصول الفقه» في كتابه «الرسالة».	تلاميذه: في المذهب القديم بالعراق (أبو ثور الكلبي، وأبو علي الكرابيسي، والزعفراني، وأحمد)، وفي المذهب الجديد بمصر (المزني، والربيع بن سليمان المرادي، وتُقدم رواية الربيع عند التعارض على رواية المزني لشدة ضبطه وملازمته).	الكتاب، فالسنة، فالإجماع، فالقياس، مع استعماله للاستصحاب ومراعاة المقاصد، وهو الذي وضع قواعد الاستدلال في «الرسالة».
الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (١٦٤-٢٤١هـ)	ولد ببغداد وطاف الأمصار لجمع السنة (الكوفة، البصرة، الحجاز، اليمن عند عبد الرزاق)، وتفقه على الشافعي.	من أشهر تلاميذه: ابنه عبد الله، والمروذي، وأبو داود، وأبو بكر الخلال، وأبو القاسم البغوي.	أصوله السبعة: ١. النص من الكتاب والسنة، ٢. فتوى الصحابي التي لا يُعرف لها مخالف، ٣. التخير من أقوال الصحابة عند اختلافهم، ٤. الأخذ بالحديث المرسل والضعيف (أي الحسن أو الضعيف غير الباطل ولا المنكر) إذا لم يكن في الباب ما يدفعه ويقدمه على القياس، ٥. القياس للضرورة عند عدم ما سبق، ٦. الاستحسان، ٧. الاستصحاب.

MUARA 01105405478

ملحوظة توجيهية: هذا الملف يمثل محطة تدريبية لتثبيت الفهم وتطبيق نمط الأسئلة، ويُعد مرجعاً تكميلياً؛ لذا يُرجى الاعتماد على «مذكرة المنارة» كمرجع رئيسي وشامل للمادة العلمية.

السؤال الحادي عشر: دور تنظيم الثروة الفقهية والتقليد ومرحلة الجمود

وضح أسباب الجنوح للتقليد في الدور الرابع، ومظاهر الحركة الفقهية الأربعة فيه (بما فيها دعوة ابن رشد الحفيد)، ثم اشرح خصائص «مرحلة الجمود الفقهي» بعد سقوط بغداد وأسباب تأخر الفقه فيها وأشهر كتب الفتاوى.

أولا: دور تنظيم الثروة الفقهية والتقليد (من منتصف القرن الرابع حتى سقوط بغداد ٦٥٦هـ): الوضع السياسي: تفككت الدولة العباسية لدويلات متناحرة (الأموية بالأندلس، الفاطمية ثم الأيوبية بمصر، البويهية ثم السلجوقية ببغداد) وانتهت بسقوط بغداد على يد هولاكو ٦٥٦هـ.

أسباب الجنوح للتقليد (٣ أسباب): ويمكن حصر أسباب الجنوح للتقليد في ثلاثة أسباب:

1. **السبب الأول::** التفكك السياسي وفتور الهمم.
2. **السبب الثاني::** التعصب المذهبي وتقديس أقوال الأئمة حتى قال الكرخي الحنفي: «كل آية تخالف ما عليه أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخة، وكل حديث كذلك فهو مؤول أو منسوخ».
3. **السبب الثالث::** ضعف الثقة بالقضاة واشتراط العامة تقليد القاضي لمذهب بلدهم فانسد باب الاجتهاد.

مظاهر الحركة الفقهية الأربعة في هذا الدور: وقد تميزت الحركة الفقهية في هذا الدور بأربعة مظاهر:

1. **أولا: الدعوة للاجتهاد المطلق ونبذ الفروع:** في القرن السادس كما فعل الخليفة الموحدي أبو يوسف يعقوب المنصور (ت ٥٩٥هـ) حين أمر بجمع الأحاديث من ١٠ كتب وأحرق كتب الفروع المالكية كالمدونة، وتزعم هذه الدعوة لاحقًا ابن تيمية وابن القيم.

MANARA 01105405478

ثانيا: مقاومة التقليد الأعمى (دعوة ابن رشد الحفيد ت ٥٩٠هـ): ألف كتابه «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» لربط الفروع بالأصول، وشبه المقلد الحافظ للمسائل دون أصولها بـ «بائع الخفاف (الأحذية)» الذي عنده خفاف كثيرة لكنه يعجز عن صنع خف جديد لقدم لم يجد مقاسها، بخلاف المجتهد الصانع الماهر؛ لكن دعوته لم تنجح لرسوخ التقليد وحُوكم ونُفي وأُحرقت كتبه.

ثالثا: تعليل الأحكام: واستخراج القواعد والضوابط المذهبية.

رابعا: الترجيح داخل المذهب بنوعيه: ترجيح الرواية (باعتماد أضبط الرواة عن الإمام، كاعتماد الحنفية لكتب ظاهر الرواية لمحمد بن الحسن، والمالكية لرواية ابن القاسم، والشافعية لرواية الربيع المرادي)، وترجيح الدراية (بالمفاضلة بين الأقوال الثابتة عن الإمام وأصحابه بقوة الدليل).

شيوع الجدل وظهور علم «أدب البحث والمناظرة»: ومن أمثلة المناظرات: مناظرة الروزني الحنفي وعطاء المقدسي الشافعي بالمسجد الأقصى سنة ٤٨٧هـ حول قتل المسلم بالذمي قصاصًا، والتأليف في «النوازل».

ثانيا: مرحلة الجمود الفقهي (من سقوط بغداد منتصف القرن ٧ إلى أواخر القرن ١٣هـ): أطول مراحل الفقه وأشدها جمودًا؛ حيث انصرفوا عن الاجتهاد والترجيح إلى المتون المختصرة الشبيهة بالألغاز، ثم وضع الشروح، والحواشي، والتقريرات اللفظية المعقدة مما أمات الملكة الفقهية.

الكتاب	المؤلف والمذهب
الفتاوى الهندية والخانية والبزازية والتاتارخانية والظهيرية	في الفقه الحنفي.
الفتاوى الكبرى	لابن حجر الهيتمي الشافعي.
فتاوى الرملي	الشافعي.
مجموع فتاوى ابن تيمية	الحنبلي.

أسباب تأخر الفقه فيها (٣ أسباب): ويمكن حصر أسباب تأخر الفقه في هذه المرحلة في ثلاثة أسباب:

1. **السبب الأول::** انقطاع الصلة العلمية والرحلات بين العلماء.

2. **السبب الثاني::** التهيب المفرط من الفتوى والخوف من اضطهاد المقلدين (كما حدث لابن تيمية) أو الركون للكسل.

3. **السبب الثالث::** انقطاع الصلة بين الناس وكتب الأئمة الأوائل بسبب تعقيد المتون والحواشي.

> **ملحوظة توجيهية:** هذا الملف يمثل محطة تدريبية لتثبيت الفهم وتطبيق نمط الأسئلة، ويُعد مرجعاً تكميلياً؛ لذا يُرجى الاعتماد على «مذكرة المنارة» كمرجع رئيسي وشامل للمادة العلمية.

١٢ السؤال الثاني عشر: دور النهضة الفقهية الحديثة والتقنين والموسوعات والمجامع

اشرح مميزات وأهداف النهضة الفقهية الحديثة (مع التفرقة بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية)، ثم تتبع تاريخ تدوين وتقنين الفقه قديمًا وحديثًا، ودور الموسوعات الفقهية والمجامع والأزهر والمؤتمرات الدولية.

> ★ **مميزات وأهداف النهضة الفقهية الحديثة:** وقد تميزت النهضة الفقهية الحديثة بمميزات وأهداف محددة.

1. **مميزاتها::** الانفتاح على جميع المذاهب الفقهية في القضاء والتدريس الجامعي والتأليف المقارن، واتساع حركة التقنين.

2. **أهدافها الستة::** ١. القضاء على التقليد المحض والتعصب المذهبي (عملاً بوصايا الأئمة الأربعة كقول الشافعي: «إذا رأيتم كلامي يخالف الحديث فاعملوا بالحديث واضربوا بكلامي عرض الحائط»، ودعوات المصلحين كالشوكاني في «نيل الأوطار» وجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده)، ٢. الخروج من تعقيدات الحواشي والألغاز، ٣. عدم التفرقة بين المذاهب الإسلامية المشهورة والمندثرة (كالأوزاعي والليث)، ٤. تأصيل النظريات الفقهية العامة إلى جانب القواعد الفقهية.

> ⚖ **الفرق بين «النظرية الفقهية» و«القاعدة الفقهية» وأشهر كتب القواعد:** النظرية الفقهية هي المفهوم الكلي العام الذي يؤلف نظامًا حقوقيًا موضوعيًا متكاملًا بأركانه

وشروطه (كنظرية العقد، أو الملكية، أو الضرورة). أما القاعدة الفقهية فهي ضابط كلي موجز يُراعى في تخريج الأحكام الجزئية ضمن حدود تلك النظريات.

الكتاب	المؤلف وعدد القواعد
تأسيس النظر	عبد الله بن عمر الدبوسي الحنفي (٨٦ قاعدة).
قواعد الأحكام في مصالح الأنام	العز بن عبد السلام الشافعي.
الفروق	القرافي المالكي (٥٤٨ فرقًا/قاعدة).
القواعد	ابن رجب الحنبلي.

أولا: المحاولات القديمة للتقنين: وقد تعددت المحاولات القديمة للتقنين الفقهي:

1. **أولا: مقترح ابن المقفع:** للخليفة أبي جعفر المنصور بجمع الآراء واختيار رأي موحد يلزم به القضاة.
2. **ثانيا: طلب المنصور ثم هارون الرشيد من الإمام مالك:** جعل «الموطأ» قانونًا ملزمًا للقضاء ورفض مالك قائلًا: «إن أصحاب رسول الله ﷺ اختلفوا في الفروع، وكل مصيب» (والفرق بينهما أن المنصور أراد إلزام الناس بمذهب واحد هو مذهب مالك، بينما أراد ابن المقفع الاختيار والتلفيق من مجموع المذاهب).
3. **ثالثا: لجنة السلطان محمد أورنكزيب عالمكير:** بالهند في القرن ١١هـ التي أخرجت «الفتاوى الهندية» على المذهب الحنفي.

ثانيا: المحاولات الحديثة للتقنين: وقد تعددت المحاولات الحديثة للتقنين الفقهي، ومن أبرزها:

1. **أولا: مجلة الأحكام العدلية (١٢٩٣هـ / ١٨٦٩م):** أول تقنين رسمي للمعاملات المالية بالدولة العثمانية في ١٨٥١ مادة على المذهب الحنفي (مع اختيار غير الراجح أحيانًا للمصلحة). وفي مصر وضع محمد قدري باشا تقنينات غير رسمية على المذهب الحنفي: (الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية، و«مرشد الحيران» في المعاملات المدنية ٩٤١ مادة، و«العدل والإنصاف» في الأوقاف ٦٤٦ مادة).

MIARA 01105405478

2. **ثانيا: تشريعات الأحوال الشخصية والمواريث والوقف والوصية في مصر:** صدرت قوانين الأحوال الشخصية (قانون ٢٥ لسنة ١٩٢٠م، وقانون ٥٦ لسنة ١٩٢٣م لتحديد سن الزواج أخذًا برأي ابن شبرمة وعثمان البتي وابن الأصم، وقانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩م الذي أخذ من المذاهب الأربعة وخرج عنها لقول ابن تيمية وابن القيم في مسألتين: اعتبار الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة، وعدم وقوع الطلاق المعلق إذا قُصد به الحمل على فعل أو المنع منه كاليمين). ثم صدرت قوانين: المواريث (٧٧ لسنة ١٩٤٣م)، والوقف (٤٨ لسنة ١٩٤٦م)، والوصية (٧١ لسنة ١٩٤٦م) الذي خرج عن المذاهب الأربعة فأقر «الوصية الواجبة» (من فقه التابعين وابن حزم والإباضية) وأجاز الوصية للوارث في حدود الثلث.

3. **ثالثا: قانون الأحوال الشخصية الشمولي في سوريا:** صدر عام ١٩٥٣م، اعتمد على الفقه الإسلامي بجميع مذاهبه وآرائه.

4. **رابعا: مجلة الأحكام الشرعية على المذهب الحنبلي:** بالمملكة العربية السعودية للشيخ أحمد القاري في ٣٨٢ مادة.

الموسوعات الفقهية: أُنشئت للتغلب على صعوبات الكتب القديمة (غياب الفهرسة، تعقيد الحواشي، وغموض الرموز مثل «ط» للطحاوي و«زح» لأبي يوسف ومحمد و«الإمامان» لأبي حنيفة وأبي يوسف).

الموسوعة	الوصف
موسوعة كلية الشريعة بدمشق	بدأت ١٩٥٦م باقتراح د. مصطفى السباعي.
موسوعة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر	موسوعة عبد الناصر للمذاهب الثمانية.
الموسوعة الفقهية الكويتية	صدرت كاملة في ٤٥ جزءًا مرتبة هجائيًا.

المجامع والأزهر والمؤتمرات: وقد كان للمجامع والأزهر والمؤتمرات دور كبير في النهضة الفقهية الحديثة:

1. **أولا: مجمع الفقه الإسلامي بمكة:** تأسس باقتراح د. مصطفى الزرقا ١٣٩٤هـ للاجتهاد الجماعي في النوازل.

ثانيا: مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر: تأسس بالقانون ١٠٣ لسنة ١٩٦١م.

ثالثا: الأزهر الشريف: تأسس ٣٥٩هـ، وحوله الأيوبيون للمذهب السني ٥٦٧هـ، وتُدرّس في كليات الشريعة والقانون به المذاهب والفقه المقارن.

رابعا: المؤتمرات الدولية: أسبوع الفقه الإسلامي بباريس (١٩٥١م)، ومؤتمر الفقه الإسلامي بالرياض (١٩٧٦م)، ومؤتمرات القانون المقارن في لاهاي (١٩٣١م، ١٩٤٨م، و١٩٧٣م الذي مثل الأزهر فيه الشيخ محمود شلتوت وأقر استقلال الشريعة وحيويتها واعتماد اللغة العربية).

ملحوظة توجيهية: هذا الملف يمثل محطة تدريبية لتثبيت الفهم وتطبيق نمط الأسئلة، ويُعد مرجعاً تكميلياً؛ لذا يُرجى الاعتماد على «مذكرة المنارة» كمرجع رئيسي وشامل للمادة العلمية.

MNARA 01105405478

MNARA

تعلّم بذكاء... قُد بقوة

السلسلة الأكاديمية الشاملة – مقررات الفرقة الأولى

دليل مذكرات السلسلة المعتمدة

★ **تاريخ التشريع** — هذا المقرر الحالي

- علم الإجرام والعقاب — متاح بالتطبيق
- القضايا الفقهية المعاصرة — متاح بالتطبيق
- مصطلح الحديث — متاح بالتطبيق
- تاريخ القانون — متاح بالتطبيق

تحت إشراف فريق عمل المنارة القانونية

الفرقة الأولى

حمّل الآن | Google Play

0110 540 5478